PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Jurisprudence agents contractuels et contentieux

10-113 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (14 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'administration doit obligatoirement chercher à reclasser un agent contractuel en CDI sur un emploi équivalent avant de procéder à un licenciement pour motif impersonnel.
2. La rémunération des agents contractuels est fixée librement par l'autorité administrative, sous réserve de ne pas être inférieure au SMIC et de ne pas comporter d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Le contentieux des agents publics relève en principe de la juridiction administrative ; pour un contractuel, vérifier si le contrat est de droit public ou de droit privé (code du travail).

I. LE STATUT ET LES GARANTIES DES AGENTS CONTRACTUELS

Notion	À retenir
A. Les principes généraux	Interdiction de rémunérer en deçà du **salaire minimum** (**SMIC**), des **sanctions pécuniaires** et des **discriminations** (sexe/famille). L'accord de travail doit être **plus favorable** que la loi.
B. La protection contre les licenciements	Obligation de chercher à **reclasser** l'agent (**CDI**, motif impersonnel, inaptitude physique ou recrutement irrégulier) sur un emploi **équivalent** ou autre si demandé.
C. Les droits et garanties similaires	Droit à la **communication du dossier**, à la **protection fonctionnelle** et à la **rémunération** (si suspension sans sanction). Réévaluation de la rémunération tous les **3 ans**.

Régime de la rémunération des agents contractuels

Notion	À retenir
Pouvoir d'appréciation	Marge importante : **pas d'alignement obligatoire** sur les fonctionnaires. Contrôle du juge sur l'**erreur manifeste d'appréciation**. Rémunération peut être **inférieure** au titulaire.
Fixation du salaire	Minimum : **SMIC** (PGD). Critères : **fonctions**, **qualification**, **expérience**, **résultats** (**art. 20 loi n° 83-634**). Remplacement titulaire : prendre en compte son **salaire**.
Régime indemnitaire	Avantages pécuniaires par les **ministres**. Modalités (montant/composantes) dans le **contrat**. Réévaluation **au moins tous les 3 ans** (**art. 1-3 décret n° 86-83**).

Cessation des fonctions des agents contractuels

Notion	À retenir
Causes de rupture	Initiative de l'agent (**démission**), employeur (**non renouvellement**, **licenciement**) ou **rupture conventionnelle** (loi n° 2019-828 du 06/08/2019 pour CDI).
Motifs personnels	Inaptitude physique, **insuffisance professionnelle**, faute disciplinaire, impossibilité de réemploi ou mise à la retraite à taux plein.
Motifs impersonnels	Suppression d'emploi ou affectation d'un fonctionnaire. **Obligation de reclassement** (niveau équivalent ou autre si demandé) pour les CDI.
Garanties et indemnités	Ancienneté **> 3 ans** : entretien préalable et commission consultative paritaire. Droit au **préavis** et à l'**indemnité de licenciement**.

Contentieux de la rupture du contrat

Notion	À retenir
Qualification et requalification	Le maintien en fonction après le contrat initial crée un **nouveau contrat**. Une succession de **CDD** peut entraîner la requalification en **CDI**. La rupture est alors requalifiée en **licenciement**.
Conséquences de l'annulation	L'annulation remet en vigueur le contrat. L'employeur doit réintégrer l'agent sur un **emploi équivalent**. Pas de rappel de traitements (pas de service fait), mais une **indemnité compensatrice**.
Contrôle de l'indemnisation	Si l'illégalité est un **vice de procédure** et que le comportement de l'agent justifiait le licenciement, le juge **refuse l'indemnité** car le préjudice est causé par l'agent.

Compétence juridictionnelle en matière de fonction publique

Notion	À retenir
Ordres de juridiction	Juridiction administrative (**tribunal administratif**) en principe. Contractuel : contrat de droit public ou privé ? **EPIC** : agents de droit privé, sauf **directeur** et **comptable public**.
Compétence du Conseil d'État	Compétent en **1er et dernier ressort** : recrutement et discipline des agents nommés par **décret du Président de la République** (**art. 13 Constitution**).
Responsabilité et accidents	Tiers : agent responsable seulement pour **faute personnelle** ; faute de service : attaquer la personne publique (**juge administratif**). Véhicule : **tribunaux judiciaires** (**loi 57-1424**), sauf agent contre son employeur.

Conditions de recevabilité du recours

Notion	À retenir
Intérêt des agents	Contestation possible si atteinte aux **droits**, **prérogatives** ou **conditions d'emploi et de travail**.
Intérêt des personnes morales/syndicats	Personnes morales : lésion de l'**intérêt moral** ou de l'**objet social**. Syndicat : acte de **portée générale** ; pas les résultats d'un **concours** ; décret divisible : sa seule catégorie.
Organisation vs Travail	Organisation (**horaires, absences, tâches**, création/suppression de service sans modifier les missions) : **irrecevable**. Modification des **conditions d'emploi et de travail** : contestable en **excès de pouvoir**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le licenciement pour motif impersonnel et le licenciement pour motif personnel concernant l'obligation de reclassement préalable.
- ⚠ Croire que la rémunération des agents contractuels doit obligatoirement être alignée sur celle des fonctionnaires.
- ⚠ Penser que le juge administratif effectue un contrôle total sur le montant de la rémunération au lieu d'un contrôle restreint.
- ⚠ Imputer aux syndicats la possibilité de contester toutes les mesures d'organisation du service sans affectation directe de leurs droits.
- ⚠ Oublier que l'intérêt pour agir d'une personne morale est fixé à la date de l'introduction du recours et non par son objet social ultérieur.

Sigles et définitions

CE	Conseil d'État, juridiction administrative de dernier recours.
Principe général du droit	Ensemble de règles dégagées par le juge administratif s'appliquant à tous les agents contractuels.
Agent contractuel	Personne recrutée par l'administration en vertu d'un contrat, à durée déterminée ou indéterminée.
Reclassement	Obligation de chercher à placer un agent contractuel en CDI sur un autre emploi de niveau équivalent avant le licenciement.
Intérêt pour agir	Condition de recevabilité exigeant que l'acte attaqué affecte directement les droits, prérogatives ou conditions d'emploi du requérant.

Auto-test

1. Quelle est la limite minimale de la rémunération des agents contractuels ?
2. Tous les combien d'années la rémunération des agents contractuels doit-elle être réévaluée ?
3. Quel type de licenciement impose une obligation de reclassement préalable ?
4. Quelle juridiction est compétente pour une faute de service ?
5. Que se passe-t-il si le licenciement d'un contractuel est annulé ?

Réponses : **1.** Le SMIC. · **2.** Tous les 3 ans. · **3.** Le licenciement pour motif impersonnel. · **4.** La juridiction administrative. · **5.** Le contrat est remis en vigueur : réintégration sur un emploi équivalent, indemnité (pas de rappel de traitement).

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.